



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS Nº 1122510 - BA (2026/0348159-9)

RELATOR : **MINISTRO ROGERIO SCHIETTI**
IMPETRANTE : **BRENNER RAMOS MOREIRA**
ADVOGADO : **BRENNER RAMOS MOREIRA - BA074592**
IMPETRADO : **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA**
PACIENTE : **JEFFERSON PORFIRO DOS SANTOS (PRESO)**
INTERES. : **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA**

DECISÃO

JEFFERSON PORFIRO DOS SANTOS, preso em flagrante por tráfico de drogas, alega ser vítima de constrangimento ilegal em decorrência de decisão proferida em habeas corpus por Desembargadora do **Tribunal de Justiça do Estado da Bahia**.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia **13 de agosto de 2026, às 10h30**, no Município de Mansidão - BA, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, *caput*, da Lei n. 11.343/2006. O Auto de Prisão em Flagrante foi posteriormente distribuído à Vara Criminal da Comarca de Santa Rita de Cássia - BA.

A defesa sustenta, em síntese, que, apesar do transcurso de vários dias desde a prisão, não houve o controle jurisdicional da constrição, não foi realizada audiência de custódia, tampouco houve decisão homologando ou relaxando a prisão em flagrante, convertendo-a em preventiva ou concedendo liberdade provisória.

Relata, ainda, que, em 15/8/2026, foi formulado pedido de liberdade provisória perante o Plantão Judiciário Unificado de Primeiro Grau, mas o Juízo plantonista se absteve de apreciá-lo, determinando a remessa dos autos à

distribuição. Posteriormente, buscou-se tutela perante o Plantão Judiciário de Segundo Grau.

O pedido liminar formulado no *habeas corpus* originário veio a ser indeferido, ao fundamento, em essência, de que a análise das nulidades suscitadas e dos requisitos cautelares demandaria exame aprofundado do conjunto fático-probatório, incompatível com a cognição sumária própria do plantão judiciário, determinando-se o encaminhamento do feito para distribuição no expediente forense regular.

Decido.

Em princípio, a incidência, por analogia, do entendimento consolidado na **Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal** obsta o conhecimento de *habeas corpus* impetrado contra decisão que indefere pedido liminar em outro *writ* ainda pendente de julgamento na instância antecedente.

A jurisprudência, contudo, admite a superação excepcional desse óbice quando a ilegalidade se apresenta manifesta, perceptível de plano, ou quando evidenciada situação teratológica capaz de produzir constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. **É precisamente a hipótese dos autos.**

Não se está, neste momento processual, a proceder ao exame aprofundado da imputação dirigida ao paciente, da higidez do auto de constatação preliminar ou mesmo da existência, em tese, de elementos que futuramente possam justificar a decretação da prisão preventiva. A questão antecede todas essas matérias.

O que se verifica, em juízo de cognição sumária, é que **o paciente foi preso em flagrante em 13/8/2026, às 10h30, e permanece privado de sua liberdade sem que tenha sido realizado, até o momento documentado nos autos, o controle jurisdicional da prisão nos moldes exigidos pelo art. 310 do Código de Processo Penal.**

Com efeito, segundo a documentação que instrui a impetração, **não houve audiência de custódia, não houve relaxamento da prisão, não houve**

conversão do flagrante em prisão preventiva e tampouco concessão de liberdade provisória.

Mais do que isso, os autos revelam sucessivas tentativas da defesa de provocar a jurisdição. Em primeiro grau, o pedido de liberdade provisória formulado no Plantão Judiciário não foi apreciado, tendo sido determinada sua remessa à distribuição.

Em segundo grau, a tutela de urgência também não resultou no exame da situação jurídica que, desde o flagrante, legitimaria, ou não, a continuidade do encarceramento. A própria documentação registra a sucessão de pronunciamentos sem que tenha ocorrido a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Esse aspecto é relevante e não pode ser coonestado.

A prisão em flagrante possui natureza pré-cautelar e não constitui, por si só, título autônomo e indefinido para a manutenção da segregação. Uma vez comunicada a prisão, incumbe ao Poder Judiciário exercer tempestivamente o controle que lhe é constitucional e legalmente atribuído, adotando, fundamentadamente, a providência cabível.

O art. 310 do Código de Processo Penal prevê justamente a submissão da prisão em flagrante ao crivo jurisdicional, com a adoção da providência adequada: relaxamento da prisão ilegal, conversão do flagrante em preventiva, quando presentes os pressupostos legais e insuficientes as cautelares diversas, ou concessão de liberdade provisória.

No caso, conforme se extrai da documentação, **a prisão foi realizada em 13/8/2026 e, transcorrido período muito superior às primeiras vinte e quatro horas, nenhuma dessas providências havia sido adotada.** A impetração registra, inclusive, **que já haviam decorrido mais de setenta e duas horas sem que qualquer magistrado tivesse realizado o controle jurisdicional próprio da custódia decorrente do flagrante.**

Não é possível que sucessivos óbices de natureza procedimental, relacionados à competência do plantão, ao horário de distribuição ou à necessidade de posterior encaminhamento ao juízo natural, produzam como

resultado prático a manutenção de uma pessoa no cárcere sem título judicial cautelar que legitime a continuidade da privação da liberdade.

É justamente essa circunstância que, a meu sentir, confere ao caso a excepcionalidade necessária para afastar, *in limine*, o óbice da Súmula n. 691 do STF. Não se trata de utilizar o habeas corpus perante esta Corte como instrumento ordinário de revisão de decisão liminar proferida pela instância antecedente.

O quadro é substancialmente distinto. A intervenção excepcional mostra-se necessária porque, **passados vários dias da prisão em flagrante, o paciente continua encarcerado sem que tenha ocorrido o controle jurisdicional específico e indispensável para conferir título jurídico à continuidade da custódia.**

A espera pelo regular processamento do *habeas corpus* na origem, nesse contexto, significaria prolongar exatamente a situação cuja legalidade se questiona. A liberdade de locomoção não pode ficar condicionada ao fluxo administrativo de distribuição dos processos quando inexistente decisão judicial que dê suporte cautelar à manutenção da prisão.

Por isso, a ilegalidade aqui constatada é objetiva e pode ser reconhecida independentemente de qualquer incursão aprofundada no acervo probatório, sobretudo se considerado que o contexto da prisão não denota a apreensão de quantidade de droga expressiva ou situação que demande maior cautela.

Ressalto, por relevante, que **a presente decisão não importa reconhecimento da impossibilidade de decretação da prisão preventiva do paciente.** São questões juridicamente distintas.

O que não se admite é a perpetuação da prisão em flagrante, por vários dias, como sucedâneo de uma prisão preventiva que jamais foi decretada. **Outra coisa, inteiramente diversa, é a possibilidade de o Juízo natural, diante dos elementos concretos dos autos e mediante provocação adequada, concluir pela necessidade da custódia cautelar.**

Assim, nada impede que, posteriormente, o Juízo competente decrete a prisão preventiva, desde que estejam efetivamente presentes os requisitos legais

para tanto e que a decisão seja **concreta, individualizada e devidamente fundamentada**, com demonstração da necessidade da medida e exame da adequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

A presente decisão, portanto, **não substitui o juízo natural na análise dos requisitos de eventual prisão preventiva, nem antecipa conclusão a esse respeito. Limita-se a fazer cessar situação que, tal como atualmente configurada, revela constrangimento ilegal manifesto: a manutenção da privação da liberdade decorrente exclusivamente do flagrante, por vários dias, sem a correspondente decisão judicial cautelar.**

Nesse cenário, estão presentes a plausibilidade jurídica do pedido e o perigo decorrente da própria continuidade da restrição ilegal da liberdade, justificando-se a intervenção imediata desta Corte.

Ante o exposto, **em caráter excepcional, supero o óbice da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal e concedo *in limine* a ordem para determinar a imediata soltura do padeinte**, salvo se por outro motivo estiver preso, **sem prejuízo de que o Juízo competente, posteriormente e com a prévia participação do Ministério Público, mediante decisão própria, concreta e fundamentada e caso presentes os requisitos legais, decrete a prisão preventiva ou imponha as medidas cautelares que reputar adequadas.**

Comunique-se imediatamente ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e ao Juízo competente.

Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.

Publique-se e intmem-se.

Brasília (DF), 17 de agosto de 2026.

Ministro ROGERIO SCHIETTI
Relator